



د افغانستان اسلامي امارت

ستره محکمه

ریاست عمومی دارالانشاء

آمریت تحریرات

بخش متحدا المال



شماره متحدا المال: ۷

تاریخ: ۱۴۴۴/۱/۲۵ هـ

☐ ماجل ☐ ادی ☐ مطبوعه ☐ ابلاغیه ☐ سایر

به منسوبین محترم ریاست های تمیزها، دیوان ها، محاکم مرافعه و ابتدائیه امارت اسلامی افغانستان!

السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته

وبعد: شورای محترم عالی ستره محکمه به تاریخ ۱۴۴۴/۱/۵ هـ مصادف ۱۴۰۱/۵/۱۲ هـ ش، تحت ریاست محترم الشیخ عبدالحکیم "الحقانی" صاحب رئیس ستره محکمه، با اشتراک اعضاء محترم شورایی، رؤسای دیوانهای مرکزی، رؤسای ریاست های قضائی مرکزی ستره محکمه تشکیل جلسه داده و طی تصویب شماره (۳) مورخ ۱۴۴۴/۱/۵ هـ ق به ارتباط بعضی موضوعات فیصله نمودند تا با مقام محترم عالی امارت اسلامی شریک گردد، به همین اساس موضوعات متذکره با مقام محترم عالی امارت اسلامی شریک گردید که موضوع سوم آن در مورد فتوی ریاست دارالافتاء راجع به طریقه ترتیب وکالت خط های خارجی بود که در فتوی متذکره جهت ترتیب وکالت خط خارجی (۳) طریقه ذکر گردیده است که از جانب مقام محترم عالی در مورد چنین فیصله صادر گردید:

((ریاست دارالافتاء این مسئله را ملاحظه نمایند (وکالت خط که با تفویض صلاحیت قضائی به سفیر یا قونسل، در بیرون از کشور ترتیب شده باشد، شرعاً در محاکم مدار اعتبار است یا خیر؟))

صورت دوم فتوی مذکور: اگر مدعی علیه در حضور قاضی به وکالت وکیل اقرار نماید.

یا هم بعد از دعوی وکالت وکیل، شاهدان در محکمه از جانب مؤکل به وکالت وکیل شاهدهی اداء نمایند، در هر دو صورت، ترتیب وکالت خط از جانب محاکم کدام مشکل شرعی ندارد.))

بناءً فیصله مقام محترم عالی امارت اسلامی افغانستان در مورد موضوع سوم مجلس فوق الذکر ذریعه متحدا المال هذا به ریاست های محترم تمیزها، دیوان ها، محاکم مرافعه و ابتدائیه امارت اسلامی افغانستان ارسال گردید تا در روشنی آن اجراءات شرعی و اصولی مرعی گردد.

یادداشت: فتوی فوق الذکر ریاست دارالافتاء ستره محکمه در ظرف (۵) ورق ضم متحدا المال هذا به تمام محاکم ارسال میگردد.

با احترام

۲۵
۱۴۴۴



مفتی عبدالرشید "سعدی"

رئیس دارالانشاء

ستره محکمه





امارت اسلامی افغانستان
ستره محکمه
ریاست عمومی دارالافتاء



تاریخ: ۱۳/۹/۱۳

شماره فتوی: ۸۰.....
۱۴۴۳ هـ ق

بسم الله

الرحمن الرحيم

الاستفتاء

برياست محترم دارالافتاء ستره محکمه!

السلام عليكم ورحمت الله وبركاته

وبعد: به تاريخ ۱۴۴۳/۷/۲۶ هـ ق جلسه میان محترم عالیقدر امیرالمؤمنین شیخ صاحب (حفظه الله) و رئیس ستره محکمه محترم شیخ صاحب و اعضاء محترم ستره محکمه دائر گردیده بود که موضوع چهاردهم آن پیرامون مقررہ ها و لوائح چنین بود: (موضوع ترتیب وکالت خط برای اشخاصیکه بیرون از کشور باشند مثل سعودی عرب وغیره.) که در مورد چنین فیصله بعمل آمد: (موضوع ترتیب وکالت اشخاص متذکره به شکل استفتاء به دارالافتاء ارسال گردد.)

فیصله فوق الذکر مجلس متذکره به شکل تحریری من حیث الارتباط غرض اجراءات بعدی بشما ارسال شد. یادداشت: غرض ترتیب وکالت بالاقرار، حضور مؤکل در محکمه شرط است و غرض ترتیب وکالت بالشهود، حضور شاهدان در محکمه شرط است و عملی کردن این دو طریقہ برای کسانیکه در خارج از کشور زندگی میکنند، یک کار مشکل میباشد.

بناءً بادر نظر داشت کتب فقهی مذهب حنفی، اگر برای موارد فوق الذکر یک راه بدیل و آسان یافت شود تا مشکل فوق الذکر حل گردد.

الجواب باسم ملهم الصدق والصواب

الحمد لله والصلوة على اهلها اما بعد: این استفتاء در تحریرات ریاست دارالافتاء ستره محکمه به قیدوارده

(۲۲۸) مورخ ۱۴۴۳/۸/۱۱ هـ ق ثبت است.

در مکتوب نمبر (۸۶۴/۷۹) مورخ ۱۴۴۳/۸/۶ هـ ق استفتاء صورت گرفته است و در آن یادآوری گردیده است که: (غرض ترتیب وکالت بالاقرار، حضور مؤکل در محکمه شرط است و غرض ترتیب وکالت بالشهود، حضور شاهدان در محکمه شرط است و عملی کردن این دو طریقه برای کسانی که در خارج از کشور زندگی میکنند، یک کار مشکل میباشد).

بناءً بادر نظر داشت کتب فقهی مذهب حنفی، اگر برای موارد فوق الذکر یک راه بدیل و آسان یافت شود تا مشکل فوق الذکر در آن حل گردد).

در صورت مسئله یک طریقه این است: این فرد (مدعی) به سفارت یا قونسلگری مراجعه نماید، زمانی که دو نفر از (کشوریکه مدعی در آن سکونت دارد) به کشور خود میآید، در آنجا در حضور این دو نفر اقرار نماید که فلان بن فلان فلان در این موضوع خاص و یا هم عام و تام وکیل من است و وکالت خط را تحریر نماید، و این دو نفر را شاهدان قرار بگیرند، هر زمانی به کشور آمدند به محکمه مربوطه حاضر شوند.

مدعی بالوکاله در حضور خصم دعوی وکالت نموده و خواستار حق موکل خویش از مدعی علیه گردد به اساس مطالبه مدعی وکالت برای ثبات وکالت شهادت بدهند که موکل مذکور اسم پدر و پدرکلانش ذکر نموده فلان شخص را وکیل خود انتخاب نموده و این وکالت خط ان است که موکل به ان اقرار نموده است.

لمافی الدررالحکام شرح المجلة الاحکام (۳ ص ۶۴۹ تحت المادة ۱۵۱۶) - إثبات الوکالة: يدعی الوکیل فی حضور الشخص الذی یطلب منه للموکل شیء کالعین أو الدین قائلاً: إني وکیل بالادعاء وطلب العین المطلوبة من فلان کالودیعة أو المغصوب. وله أن یقیم البینة علی الوکالة سواء کان ذلک الشخص منکراً للوکالة أو مقرأ بها (الطحاوی، الأنقروی). فعليه إذا أثبت الوکیل فی مواجهة الخصم المدين للموکل بأن موکله قد وکله فی طلب کل حق له وقبضه وفي الخصومة فيه وحکم بالوکالة فلا یجبر الوکیل بعد ذلک عند طلب حق موکله من شخص آخر أن یقیم البینة ثانیة للإثبات وکالته. أما إذا لم یکن الخصم حاضراً علی الوجه المذكور فلا تقبل البینة علی الوکالة ولا تثبت الوکالة بالخصومة بتصدیق الخصم. وعليه لو ذهب أحد إلی القاضی وقال: إن فلاناً هذا وکیل بالخصومة عن فلان.

طریقه دیگر اینکه : مدعی علیه در حضور قاضی در مورد بکر قبول نماید که این وکیل مدعی بالاصاله است، پس و کالت آن ثابت است اگرچی در خارج از محکمه صورت گرفته است.

لمافی المحيط البرهانی للإمام برهان الدین ابن مازة - (۱۳ / ۵ / ۶ الفصل (۲۶) اثبات الوكالة والوارثة والدين)

والوكالة إنما تثبت بإقرار المدعى عليه، وإقراره حجة على نفسه وليس بحجة على غيره، فثبتت وكالة المدعى في حق استحلافه على المال، إن كان جاحداً المال وفي حق أخذ المال منه إن كان مقراً بالمال، لأنه يقتصر عليه ولا يتعدى إلى غيره

وكذا في الفتاوى الكامليّة ص (۱۳۶)

سئلت عن الرجل ادعى على آخرانه وكيل من زيد في قبض دينه فانكر المدعى عليه وكالته فطلب المدعى يمين المدعى عليه انه ما يعلم انه وكيل هل تتوجه عليه اليمين فالجواب نعم تتوجه عليه اليمين فان نكل الزم بدفع الدين وان حلف لا يلزمه شيء هكذا افتى به قارئ الهداية والله تعالى اعلم.

وكذا في الفقه الاسلامي وادلته ج ۴ ص ۱۱۳ دارالفكر .

اتحاد المجلس شرط في جميع العقود ما عدا ثلاثة : الوصية والايضاء والوكالة واما الوكالة فمبنية على التوسعة واليسر والسماحة فلا يشترط فيها اتحاد المجلس لان قبولها قديكون باللفظ (القول) او بالفعل بان يشرع الوكيل في فعل ما وكل فيه ، ويصح فيها توكيل الغائب الخ

وكذا في بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ج ۶ ص ۲۰)

وكذا مثله في بدر الفتاوى ج ۳ ص ۳۴۰ / ۳۴۱ كتاب الوكالة

و اگر خصم از وکالت انکار نمود: اثبات توكيل در محکمه لازمی است، طریقه آن اینست که امیرالمؤمنین حفظه الله در خصوص وکالت خط ها در سفارتخانه و یا قونسلگری به یک فرد خاص صلاحیت قضائی تفویض

نماید ہر زمانی اشخاصیکہ در داخل و یا خارج از کشور باشند دعوی بوجود آمد بہ سفارتخانہ و یا قونسلگری نزد شخصیکہ بہ آن تفویض صلاحیت قضائی گردیدہ ہمراہ با شاہدان مراجعہ نماید، وکالت خط ترتیب دادہ و شاہدان اداء شہادت نمایند کہ این مؤکل بہ این اسم (فلان بن فلان الفلانی) نسب آنرا میشناسیم۔ چونکہ نقل شہادت در صورت مسئلہ ممکن نیست خط ترتیب شدہ از جانب سفارت و یا قونسلگری بشکل مصوٰن بہ وزرات خارجہ امارت اسلامی افغانستان و سپس از طریق وزارت خارجہ بعد از تصدیق بشکل مصوٰن بہ محکمہ مربوطہ برساند۔

وکیل ذکر شدہ در وکالت خط ہمراہ با شاہدان معرفت در حضور محکمہ اداء قبولی وکالت نمایند۔

بخاطریکہ در (ص ۳۰۲/۳۰۱ ج ۱ کتاب جدید فقہی مسائل) خالد سیف اللہ رحمانی میفرماید :

آج کی دنیا میں تعلقات اور معاملات کے دائرے بہت وسیع ہو گئے ہیں، بعض اوقات فریقین کا تعلق دو الگ الگ ملکوں سے ہوتا ہے یا ایک ہی ملک کے دو ایسے شہروں سے ہوتا ہے جو طویل مسافت پر واقع ہوتے ہیں، ایسی صورت میں اگر مقدمہ کی کارروائی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لئے دو آدمیوں کو بھیجنا پڑے تو اتنا کثیر صرفہ آئے گا کہ انصاف کا حصول محض تمنا بن کر رہ جائے گا، دوسری طرف یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ موجودہ دور میں ڈاک کا ایسا نظام قائم ہو گیا ہے جو بمقابلہ قدیم زمانہ کے کافی ترقی یافتہ بھی ہے اور محفوظ و قابل اطمینان بھی۔ فقہاء کا مقصود اصل میں صرف اتنا ہے کہ مکتوب الیہ کو اس بات کا اطمینان حاصل ہو جائے کہ جس شخص کی طرف تحریر کی نسبت کی گئی ہے، فی الواقع یہ اسی کی تحریر ہے آج کل رجسٹری اور انشورنس کے ذریعہ محفوظ طریقہ پر ڈاک کا جو نظام قائم کیا گیا ہے۔ وہ مناسب حد تک قابل اطمینان ہے اور اس پر تجربات اور آئے دن کے واقعات شاہد ہیں۔ اگر کوئی معاملہ مشکوک نظر آئے تو دوبارہ مراسلت یا فون کے ذریعہ اس کی تحقیق بھی ممکن ہے، اس لئے موجودہ حالات میں ان ذرائع سے مقدمات کی کارروائی بھیجے میں کوئی مضائقہ نہیں۔

وکذا فی درر الحکام شرح مجلۃ الأحکام - (۳ / ۶۴۹)

۱ - التَّسْجِيلُ : يَكُونُ بِتَسْجِيلِ الْوَكَّالَةِ فِي الْمَحْكَمَةِ الَّتِي رُفِعَتْ إِلَيْهَا الدَّعْوَى أَوْ بِتَسْجِيلِهَا فِي مَحْكَمَةٍ أُخْرَى وَتَبَرُّزُ لِلْمَحْكَمَةِ الْحُجَّةِ الشَّرْعِيَّةِ الْمُحْتَوِيَّةِ عَلَى صُورَةِ التَّسْجِيلِ وَالْمُصَدِّقَةِ مِنْ دَائِرَةِ الْفَتْوَى . وَتَوْضُحُ فِيمَا يَلِي صُورَةَ تَسْجِيلِ الْوَكَّالَةِ بِالْخُصُومَةِ . وَهِيَ : يَأْتِي الْمُوَكَّلُ مَعَ مَنْ يَنْصَبُهُ وَكِيلاً إِلَى مَجْلِسِ الْقَاضِي فَيَقُولُ : الْمُوَكَّلُ قَدْ وَكَّلْتُ هَذَا الشَّخْصَ لِلْمُرَافَعَةِ مَعَ فُلَانٍ فَإِذَا كَانَ الْخَصْمُ مَوْجُوداً فِي حُضُورِ الْقَاضِي

أَيْضًا يَقْبَلُ الْقَاضِي الْوَكَالَهَ وَيُسَجِّلُهَا وَلَوْ لَمْ يَعْرِفْ اسْمَ الْمُوَكَّلِ وَنَسَبَهُ . أَمَّا إِذَا كَانَ ذَلِكَ الشَّخْصُ غَائِبًا
 يَقْبَلُ الْقَاضِي الْوَكَالَهَ أَيْضًا إِذَا عَلِمَ بِاسْمِ الْمُوَكَّلِ وَنَسَبِهِ . وَإِذَا لَمْ يَكُنْ عَالِمًا بِاسْمِهِ وَنَسَبِهِ يَطْلُبُ مِنْ
 الْمُوَكَّلِ شَاهِدَيْنِ ، فَإِذَا أُثْبِتَ بِهِذَيْنِ الشَّاهِدَيْنِ قَبْلَ الْوَكَالَهَ . وَإِلَّا فَلَا ؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَنْتَحِلَ الْمُوَكَّلُ اسْمَ
 غَيْرِهِ وَنَسَبَهُ وَيَأْخُذَ مَالَ غَيْرِهِ .

ومثله في المبسوط (ج ١٩ ص ٢٦ باب القاضي الى القاضي في الوكالة). وهو الموفق

یادداشت: متن فتویٰ هذا در ریاست عمومی دارالانشاء از لسان پشتو به لسان دری ترجمه گردیده
 است.

با احترام

۲۵
 ۱۴۴۳
 ۱۴۴۳

مفتی عبدالرشید "سعید"

رئیس دارالانشاء

ستره محکمه

